

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 237/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย ครรชิต คชสุนทร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 137, มาตรา 267

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ในวันเกิดเหตุ ป. นำใบมอบอำนาจของ อ. มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า โฉนดที่ดินของ อ. หายไป โดยมีเจ้าสิบตำรวจ ส. เป็นผู้ลงบันทึกประจำวันไว้และต่อมาจำเลยได้ร่วมกับ ร. ไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอให้ออกโฉนดที่ดินของ อ. ฉบับใหม่ โดยแสดงหลักฐานหนังสือที่ อ. มอบอำนาจให้ ร. มาขอออกโฉนดที่ดินใหม่ และสำเนารายงานประจำวัน ที่ ป. ไปแจ้งความว่าโฉนดที่ดินของ อ. สูญหาย โดยจำเลยให้ถ้อยคำแก่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองว่า อ. มอบอำนาจให้ ป. ไปแจ้งความ โฉนดที่ดินของ อ. สูญหายนั้นเป็นความจริง แม้ข้อความที่ ป. นำไปแจ้งความนั้นเป็นเท็จ แต่ในวันที่ ป. ไปแจ้งความจำเลยมิได้ไปกับ ป. ด้วย และโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ร่วมกับ ป. ในการไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่น่าหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับ ป. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน และแจ้งให้จดข้อความอันเป็นเท็จลงในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันกระทำความผิดโดยจำเลยมอบหนังสือมอบอำนาจของนายอำนวยการให้นายประทวนไปแจ้งต่อร้อยตำรวจเอกบุญเกิดเรื้อง เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่ให้จัดข้อความอันเป็นเท็จลงในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานหรือใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ว่า ได้รับมอบอำนาจจากนายอำนวยการให้แจ้งความแทนเรื่องทำโฉนดที่ดินสูญหายไป ซึ่งเป็นความเท็จความจริงนายอำนวยการได้นำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่นางสาววันเพ็ญ ทิพย์ศิริโอภาส และนางสาววันเพ็ญได้รักษาโฉนดที่ดินไว้ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางสาววันเพ็ญ ร้อยตำรวจเอกบุญเกิดและผู้อื่นหรือประชาชนขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 137, 267

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 267 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยเป็นอันดับแรกว่า ฎีกาของโจทก์มิได้กล่าวโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 จริงหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกับ

พวกเรามันแก้ความเท็จต่อร้อยตำรวจเอกบุญเกิด เรือง เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ให้จดข้อความอันเป็นเท็จลงในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้รับมอบอำนาจจากนายอำนวยการให้แก้ความแทนเรื่องทำนองที่ดินหาย ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริง โฉนดที่ดินดังกล่าวอยู่ที่นางสาววันเพ็ญ ทิพย์ศิริโอภาส ผู้ซึ่งนายอำนวยการนำที่ดินไปจำนองไว้ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางสาววันเพ็ญ ร้อยตำรวจเอกบุญเกิดและผู้อื่นหรือประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 137, 267 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้แก้ความเท็จต่อนายสงวน มูลพันธ์ เจ้าพนักงานที่ดินให้จดข้อความอันเป็นเท็จว่าโฉนดที่ดินของนายอำนวยการสูญหายเพื่อขอออกไปแทนโฉนดที่ดินซึ่งนายสงวนก็ได้จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบการขอออกไปแทนโฉนดที่ดิน น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางสาววันเพ็ญ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และลงโทษจำเลยตามมาตรา 267 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 4 ปี เห็นได้ชัดเจนว่าศาลชั้นต้นนำข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์มิได้กล่าวในฟ้องและไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษมาลงโทษจำเลย จึงไม่ถูกต้อง จำเลยอุทธรณ์ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ชอบ และจำเลยมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นผิดพลาด ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ศาลอุทธรณ์ก็ต้องแก้ไข และพิพากษาคความผิดของจำเลยให้ตรงกับข้อเท็จจริง ตามที่โจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้อง การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไปโดยมิได้พิจารณาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาเพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องได้หรือไม่ หรือย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ดังนั้น การที่โจทก์ฎีกาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาเพียงพอรับฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องได้ จึงถือว่าเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์แล้ว ศาลฎีกา

สมควรพิพากษาความผิดของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องและฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยโดยไม่ต้องย่อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่

ปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่นั้น โจทก์มีร้อยตำรวจเอกบุญเกิด เรือง ผู้เสียหายมาเบิกความว่าในวันเกิดเหตุขณะที่พยานเข้าเวรเป็นพนักงานสอบสวนมีนายประทวนนำไปมอบอำนาจของนายอำนวยการมาแจ้งความว่านายประทวนได้รับมอบอำนาจจากนายอำนวยการมาแจ้งความว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 11198 ตำบลทุ่งมหาเมฆ (สาร) อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร ของนายอำนวยการหายไป พยานจึงมอบหมายให้จำสืบตำรวจสุเทพ บุญเจริญ เป็นผู้ลงบันทึกประจำวันไว้ โดยมีจำสืบตำรวจสุเทพมาเบิกความสนับสนุน ซึ่งพยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวเบิกความยืนยันว่าจำเลยมิได้ไปกับนายประทวน และจำสืบตำรวจสุเทพได้ยืนยันว่าในหนังสือมอบอำนาจที่นายประทวนนำไปแจ้งความนั้น ไม่มีชื่อของจำเลยปรากฏอยู่ด้วย แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าข้อความที่นำไปแจ้งนั้นเป็นความเท็จเมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาแสดงให้เห็นว่า จำเลยได้ร่วมกับนายประทวนในการไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกบุญเกิดพนักงานสอบสวน แม้โจทก์จะนำสืบได้ว่าต่อมาจำเลยได้ร่วมกับนางปราณี คชสุนทร ไปยื่นคำร้องต่อนายสงวน มูลพันธ์เจ้าหน้าที่ที่ดิน กรมที่ดิน ขอให้ออกโฉนดที่ดินของนายอำนวยการฉบับใหม่ โดยได้แสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจที่นายอำนวยการมอบอำนาจให้นางปราณีมาขอออกโฉนดที่ดินใหม่ และสำเนารายงานประจำวันที่นายประทวนไปแจ้งความไว้ว่าโฉนดที่ดินของนายอำนวยการสูญหายและจำเลยได้ให้ถ้อยคำไว้แก่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองว่าตามที่นายอำนวยการมอบอำนาจให้นายประทวนไปแจ้งความว่าโฉนดที่ดินของนายอำนวยการสูญหายนั้น เป็นความจริงก็ตาม พยานหลักฐานโจทก์ก็ยังไม่เพียงพอให้มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับนายประทวนไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อร้อยตำรวจเอกบุญเกิดพนักงานสอบสวน และแจ้งให้ร้อยตำรวจเอกบุญเกิดจดข้อความอันเป็นเท็จลงในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานอันเป็น

ความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-มงคล คุปต์กาญจนากุล-ธีรศักดิ์ เตียวัฒนานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>